

1500196-86.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOACY DIAS FURTADO

Comarca: Pontal

Foro: Foro de Pontal

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... antecedentes infracionais, inclusive por tráfico de drogas, circunstâncias que demonstram o seu envolvimento com tráfico da região (fls. 21/22) - (AgRg no AREsp 2027048/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022). Tudo a indicar o envolvimento do réu com atividades criminosas. Demais disso, o réu traficava crack e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pontal

Foro de Pontal

1ª Vara

Rua João dos Reis, 544, Pontal-SP - cep 14180-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença crime 1231 1500196-86.2022.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500196-86.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2019842/2022 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 22583255 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 155/22/907 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 2019842 - DEL.POL.PONTAL, 155/22/907 - DEL.POL.PONTAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALAN DOS SANTOS LIMA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. JOACY DIAS FURTADO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou ALAN DOS SANTOS LIMA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Consta da denúncia que, no dia 21 de janeiro de 2022, por volta das 22h50m, na Rua Carmelino Vieira Barbosa, nº 297, Vila São Pedro, nesta cidade e comarca de Pontal, o réu trazia consigo 32 unidades de maconha, com peso bruto de 76,6g, 30 porções de crack, com peso bruto de 20,35g e 48 unidades de cocaína, com peso bruto de 59,42g, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo a denúncia, o réu trazia as drogas acima mencionadas para fins de entrega a

consumo de terceiros. No local, conhecido pelos meios policiais como ponto de comércio de drogas, o denunciado caminhava sozinho pela via pública, momento em que avistou a presença dos Policiais Militares e tentou empreender fuga de imediato, dispensando uma sacola. Todavia, os Policiais fecharam o cerco e capturaram o indiciado.

Narra ainda a denúncia que, em busca pessoal, em poder do averiguado foi apreendida a quantia de R\$ 79,00 em espécie. Ato contínuo, os Militares diligenciaram e encontraram a sacola lançada por ALAN, verificando-se que nela havia 32 unidades de maconha, com peso bruto de 76,6g, 30 porções de crack, com peso bruto de 20,35g e 48 unidades de cocaína, com peso bruto de 59,42 de cocaína. Notícia, por fim, que, o indiciado foi preso em flagrante delito e, na Delegacia, negou a prática do delito.

A denúncia veio aparelhada com o Inquérito Policial fls. 01/19, conduzido pela autoridade competente.

Devidamente citado, o denunciado ofertou defesa prévia (fls. 90/91).

Recebida a denúncia em 16 de março de 2022, sendo designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 92/94).

No decorrer da instrução e julgamento foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, interrogando-se o acusado ao final.

Em razões finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

A Defesa pugnou pela improcedência da denúncia e absolvição do acusado.

É o relatório.

Decido.

No mérito, a pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade ficou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 11/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), auto de constatação (fl. 18), laudos toxicológicos (fls. 75/77 - fls. 78/80 - fls. 81/83) e pelas demais provas produzidas na fase judicial.

Os laudos de fls. 75/77 e 81/83 analisaram as drogas apreendidas e evidenciaram a presença da substância Cocaína, o laudo de fls. 78/80 evidenciou a presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (maconha), todas estas substâncias relacionadas na Lista "F1" e "F2" da Portaria n. 344 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, como droga entorpecente e de uso proscrito no Brasil.

A autoria também é inconteste.

Durante a instrução, colheu-se o seguinte:

Daniel Vinicius Portugal, testemunha de acusação, policial militar, o local é conhecido como ponto de drogas (vila são pedro); no local avistamos o Alan, que notou a presença dos policiais e tentou se evadir; ele estava com um sacola plástica que dispensou; na abordagem tinha apenas dinheiro; mas na sacola que ele dispensou que tinha drogas; no momento ele confessou a traficância; a equipe estava a uns 8 a 10 metros; era bem iluminado e consegui ver claramente; quando ele corria não tinha ninguém perto dele; eu mesmo nunca conduzi o Alan, mas salvo engano ele tinha sido conduzido em 2020; em dinheiro ele tinha uns R\$70,00 a 80 reais, em cédulas trocadas; notas de 5, de 10 reais.

William Ferreira Dias, testemunha de acusação, policial militar, depôs no mesmo sentido de seu companheiro de farda; a equipe estava em patrulhamento; avistamos o Alan e ele tentou fugir; ele dispensou uma sacola plástica; ele estava com uma calça por cima da bermuda, na qual tinha dinheiro trocado; ele falou que a droga não era dele; eu estava a uns 3 metros dele; não tive dúvidas, o local estava bem iluminado; não o conhecia o Alan dos meios policiais.

Alan dos Santos Lima, réu, 19 anos, solteiro, nunca foi preso; menor caiu por tráfico; eu fui no bar comprar um maço de cigarro; os policial deram uma geral ne mim; do nada vieram com uma droga e disse que era minha; na delegacia eu não consegui dar meu depoimento.

Este é o teor da prova oral produzida em juízo.

Os depoimentos dos policiais militares foram claros e precisos, porque ainda em solo da investigação preliminar depuseram no mesmo sentido, de forma a indicar a veracidade das declarações prestadas.

Importante salientar que em seus depoimentos os policiais militares relataram que o local era conhecido como ponto de venda de drogas, bem como avistaram o réu dispensando uma sacola contendo as drogas, de forma a não restar qualquer dúvida em relação à prática de tráfico de drogas.

No mais, a palavra dos policiais não pode ser desmerecida, pois eles estavam exercendo a função preventiva, inerente ao cargo em que foram investidos, devendo, pois, seus depoimentos serem aceitos, ainda mais porque coerentes com os elementos trazidos aos autos. De se observar que seus depoimentos só não teriam valor probante se restasse evidenciado um interesse particular na persecução criminal, ou, então, se a versão dada não tivesse encontrado suporte nos demais elementos de prova, ou se tivessem agido facciosamente, o que não é o caso em apreço.

Os policiais que efetuaram a prisão do réu não teriam interesse algum em, gratuitamente, imputar a prática de um crime a inocente. Afora isso, não provou a Defesa que os depoimentos dos policiais não retratam a realidade. Vale dizer, nenhum elemento foi trazido aos autos que pudesse respaldar ou tornar plausível e verossímil o contrário alegado pelos policiais militares.

Todos esses elementos somados, à significativa quantidade de drogas e o modo de acondicionamento do entorpecente deságuam com segurança o propósito de ser congruente que o réu cometeu a conduta prevista no artigo 33 da Lei antidrogas.

Destarte, tendo ficado demonstradas a autoria e a materialidade do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, a condenação é de rigor.

Em razão da quantidade de entorpecente apreendida, da natureza, das circunstâncias da prisão, em local conhecido como ponto de venda de drogas, bem como os diversos antecedentes infracionais, inclusive por tráfico de drogas, circunstâncias que demonstram o seu envolvimento com tráfico da região (fls. 21/22) - (AgRg no AREsp 2027048/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022). Tudo a indicar o envolvimento do réu com atividades criminosas. Demais disso, o réu traficava crack e cocaína, drogas de alta nocividade a saúde humana. Assim, não reconheço a figura do tráfico privilegiado, na forma do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, Constituição Federal), passo a dosar a sanção, observado o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas.

Na primeira fase, a culpabilidade é exacerbada, considero a grande quantidade de droga e sua natureza (LAD: art. 42 e REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021). Anoto, ainda, que a cidade de Pontal é pequena (pouco mais de 50.000 habitantes, incluídos os dois distritos) e os efeitos são mais danosos, tendo em vista a quantidade de pessoas para as quais as drogas poderiam ser vendidas ou fornecidas - mais de 176g no total. As demais circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, razão pela qual fixo a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, ausente agravantes, presente a atenuante da menoridade penal, Art. 65, I, do CP, vez que o réu contava com 19 (dezenove) anos à época dos fatos, assim reduzo a pena em 1/6, fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, assim fixo a pena em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses, 15 (quinze) dias de reclusão e 520 dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para CONDENAR o réu ALAN DOS SANTOS LIMA, como incurso artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 dias-multa. Fixo o dia-multa no mínimo legal.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando a existência de circunstância judicial negativa, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal.

Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP) e a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal) em razão da pena fixada.

Mantenho o réu preso, tendo em vista a quantidade pena aplicada e as circunstâncias judiciais negativas. Agora em juízo de cognição exauriente, com mais razão a manutenção da reprimenda.

Arbitro honorários advocatícios ao Defensor constituído nos autos, se for o caso. Não havendo impugnação ao laudo pericial, inexistindo assim dúvida sobre a natureza da droga e considerando as precárias condições de acondicionamento destas substâncias na Delegacia de Polícia, determino que, caso ainda não tenha sido feito, oficie-se, independentemente do trânsito em julgado, comunicando a autorização para incineração dos entorpecentes apreendidos.

Se interposto recurso, EXPEÇA-SE guia de execução provisória.

Após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as seguintes providências:

- a) Calcule-se o valor da multa fixada na sentença, intimando-se o réu para o pagamento em 10 (dez) dias (art. 50 do CP) perante o Juiz da Execução Penal. Transcorrido o referido prazo in albis, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição, nos termos do art. 51 do Código Penal, devendo a eventual ausência de pagamento ser informada à Fazenda Pública, mediante cópia integral deste processo.
- b) Em obediência ao § 2º do art. 71 do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para cumprimento do art. 15, III, da Constituição Federal, com cópia desta sentença e com o registro de que a suspensão dos direitos políticos deve ser mantida enquanto não declarada a extinção da sanção penal.
- c) Oficie-se a SENAD a respeito do perdimento.
- d) Arquivem-se, observadas as formalidades de praxe.

P.R.I.

Pontal, 05 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA